

FICHE DE JURISPRUDENCE

Cour d'appel de Paris, 16^e ch. sect. A, 8 mars 2000
SEBOL, B & O, LES PINS et Collorafi c/ McDonald's France — RG n° 1998/14119

Références

Juridiction	Cour d'appel de Paris, 16 ^e chambre, section A
Date / RG	8 mars 2000 — n° RG 1998/14119
Décision attaquée	T. com. Paris, 18 mai 1998 (RG 1997/62466)
Antérieur	CA Paris, même ch., arrêt avant dire droit du 9 décembre 1998 (expertise)
Solution	Infirmation partielle
Formation	M. Duclaud (prés.) ; Mmes Content et Cobert (cons.) ; greffier N. Esteve

Parties

- **Appelants** : SA SEBOL, EURL B & O, SARL LES PINS, M. Bernard Collorafi (locataires-gérants) — Me Pamart, avoué ; Me Jean-Paul Clement, avocat.
- **Intimée** : société McDonald's France (tête de réseau / loueur de fonds) — SCP Fisselier-Chilloux-Boulay, avoué ; Me Jean-Marie Leloup, avocat.

Faits

M. Collorafi exploitait, via trois sociétés, trois restaurants McDonald's en location-gérance à Antibes : **SEBOL** — « Centre Commercial Carrefour » (5 août 1987, redevance 12 %) ; **B & O** — « Antibes Nord » (9 oct. 1996, redevance 20 %, avec drive) ; **LES PINS** — « Antibes Ouest » (18 juin 1997, redevance 15 %). L'ouverture d'un concurrent QUICK avec drive (juillet 1995) déclenche une « guerre économique ». McDonald's riposte en ouvrant Antibes Nord (face au QUICK), puis Antibes Ouest et un point de vente à Vallauris, cannibalisant la zone de chalandise. Les chiffres d'affaires s'effondrent ; les sociétés cessent de payer les redevances en 1997. McDonald's fait jouer les clauses résolutoires : résiliation de plein droit au 2 janvier 1998, puis expulsion le 10 juin 1998, les restaurants étant repris par une filiale à 100 % de McDonald's.

Procédure

Assignation des sociétés le 26 juin 1997 (T. com. Paris) en indemnisation ; demande reconventionnelle de McDonald's en constatation de la résiliation et paiement des redevances. Jugement du 18 mai 1998 favorable à McDonald's. Appel. Arrêt du 9 décembre 1998 : irrecevabilité des demandes de requalification en baux commerciaux et de nullité des contrats ; expertise (MM. Martin et Dumont, rapport déposé le 15 octobre 1999).

Problème de droit

La mise en œuvre d'une clause résolutoire, dans un contrat de location-gérance de longue durée conclu dans un contexte de « guerre économique », est-elle abusive lorsque le loueur (tête de réseau) n'a pas loyalement aidé le locataire-gérant à surmonter des difficultés qu'il a lui-même contribué à créer ?

Solution et motifs

- La clause résolutoire s'impose au juge, mais son application reste subordonnée à l'exigence de **bonne foi** (art. 1134 C. civ.) ; les conventions s'interprètent selon la commune intention des parties (art. 1156 C. civ.).
- SEBOL (Carrefour) et B & O (Antibes Nord) forment une **entité économique** conçue en synergie contre le concurrent ; les trois sociétés sont économiquement indivisibles.
- Les clauses exonératoires (« la société loueuse ne garantit ni la valeur ni la rentabilité... ») valent en temps normal, non en « guerre économique » ; McDonald's l'a admis en consentant l'avenant du 10 juin 1997.
- McDonald's, qui connaissait les pertes (comptes communiqués mensuellement), aurait dû proposer dès juillet 1997 un **plan d'ensemble sur 18 mois** (jusqu'au 31 déc. 1998) : forte baisse des redevances (sous 12 %) et conseils de gestion. L'avenant ponctuel (– 3 points pour la seule B & O) était dérisoire.
- Les commandements de payer visant la clause résolutoire ayant été délivrés **de mauvaise foi**, la résiliation de plein droit des trois contrats est **abusive**.
- **Mais** le préjudice est très limité : même avec ce plan, les sociétés seraient restées déficitaires (elles l'étaient encore au 31 déc. 1998, gérées par la filiale de McDonald's). Pas de perte de chance de rentabilité.

Dispositif (chiffré)

Contrats maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998.

Redevances dues par Collorafi et ses sociétés (2 janv. – 10 juin 1998) :

Débiteurs	Arriérés au 2 janv. 1998	Redevances 2 janv.–10 juin 1998
SEBOL + Collorafi	1 867 247,84 F	1 272 000 F (8 000 F/j)
B & O + Collorafi	1 533 548,87 F	1 113 000 F (7 000 F/j)
LES PINS + Collorafi	504 474,42 F	1 272 000 F (8 000 F/j)

Après le 10 juin 1998 (expulsion) : aucune redevance due.

McDonald's condamnée à verser :

- **240 330 F** à Collorafi — perte de salaire du 10 juin au 31 déc. 1998 ;
- **4 528 333 F** aux sociétés et à Collorafi — valeur nette des immobilisations récupérées par McDonald's, intérêts au taux légal ;
- **100 000 F** à Collorafi — préjudice moral.

Rejets : préjudice matériel propre de Collorafi ; préjudice tiré de l'expulsion « illégale » (pas de faute au regard de l'art. 31 du décret du 31 juillet 1992) ; argument sur la politique d'implantation « sauvage ». **Article 700 NCPC** : chaque partie garde ses frais. **Dépens** : 3/4 McDonald's, 1/4 Collorafi.

Portée

- Contrôle de la **bonne foi** dans la mise en œuvre d'une clause résolutoire (art. 1134, al. 3, anc. C. civ.) : la tête de réseau qui a suscité ou aggravé les difficultés du locataire-gérant ne peut invoquer de mauvaise foi l'acquisition de la clause.
- Obligation de **loyauté / de coopération** du franchiseur-loueur en période de crise concurrentielle, sans garantie de résultat : laisser « loyalement une chance », non assurer le retour à la rentabilité.
- Articulation résiliation abusive / évaluation du préjudice : l'abus est retenu, mais la réparation reste limitée à la perte de chance réellement démontrée (ici quasi nulle) — d'où des dommages-intérêts modestes malgré la condamnation de principe.

Rédigée d'après l'OCR de l'arrêt (exemplaire reçu par télécopie, qualité moyenne). Références d'articles dans leur numérotation d'origine (Code civil et NCPC en vigueur en 2000). Montants et noms à vérifier sur la copie officielle signée.